

1521123-09.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN DE PAULA FERNANDES

Vítima:

CLAUDIA ALMEIDA RODRIGUES FONTES

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

12/12/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

No dia 12 de dezembro de 2.022 às 14h40min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, 1º andar - sala 425/426, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 11 2868 - 7154, São Paulo-SP - E-mail: sp26cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1521123-09.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN DE PAULA FERNANDES

Vítima:

CLAUDIA ALMEIDA RODRIGUES FONTES

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

12/12/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

No dia 12 de dezembro de 2.022 às 14h40min, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela OMS, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo a fim de garantir celeridade processual e ante anuência das

partes, instaurou-se audiência remota, via aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Dr. MARCOS VIEIRA DE MORAIS, comigo assistente judiciário ao final nomeado, foi aberta a audiência de Instrução, Debates e Julgamento nestes autos. No mais, consigno que as partes e demais participantes foram cientificados que não estão autorizados a usar os dados de imagem e som captados nesta audiência, salvo em caso de utilidade nos próprios autos do processo, nos termos do art. 367, parágrafos 5 e 6 do Código de Processo Penal.

Presenças/Ausências

Presente(s):

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). TOMÁS BUSNARDO RAMADAN

Defensor(a) Público(a): Dr(a). CAROLINA LEITE LOPEZ DE LEON

Réu: KAUAN DE PAULA FERNANDES

Vítima: CLÁUDIA ALMEIDA RODRIGUES FONTES

Testemunha/A: HÉLIO MÁRCIO DOS SANTOS FERREIRA

Ausente(s):

Testemunha/A: GUILHERME KATSUDA DE FREITAS

Instrução

Preliminarmente, pelo MM. Juiz foi dito que: Tendo em vista que se trata de processo-crime de réu preso, entendo que a ausência de algemas trará risco principalmente aos funcionários da unidade penitenciária, sobretudo àqueles incumbidos das tratativas que envolvem as videoconferências, que perambulam entre presos constantemente, sem qualquer divisa física entre servidores e custodiados. Outrossim, cumpre assinalar que se houve a manutenção das algemas pelos funcionários e direção técnica daquele prédio carcerário, é porque há juízo de confiabilidade quanto a sua imprescindibilidade no caso. Portanto, a ausência de tais adereços mostra-se temerária e o seu uso se revela essencial à ordem dos trabalhos, mesmo que exercidos de forma telemática. Dessa forma, para garantir a integridade física daqueles presentes na sala de apresentação dos presos, determino que o réu permaneça algemado. Nada mais.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Considerando a manifestação do acusado, NOMEIO para a sua defesa os Defensores Públicos atuantes nesta vara. Anote-se.

Pelo Dr. Defensor Público foi dito que: MM. Juiz, o acusado é inocente, o que será provado no decorrer da instrução probatória. Outrossim, arrolo as mesmas testemunhas da acusação, pugnando por eventual acréscimo ou substituição do rol.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Não foram suscitadas matérias preliminares ou prejudiciais de mérito, nem antecipadas teses defensivas. No mais, não estão presentes quaisquer hipóteses que autorizem a absolvição sumária, previstas no art. 397 e seus incisos do Código de Processo Penal. Necessária, portanto, a instrução probatória, a fim de apurar a autoria, a conduta, a culpabilidade e a responsabilidade penal do acusado ante os fatos delituosos descritos na denúncia, cujo recebimento anterior ora ratifico.

Iniciados os trabalhos, foram ouvida(s) a(s) vítima(s), a(s) testemunha(s) e, após, realizado o interrogatório do réu, todos em audiovisual.

As partes desistiram da oitiva da testemunha GUILHERME, o que foi homologado pelo MM. Juiz de Direito.

As partes nada requereram na fase processual prevista no art. 402, do Código de Processo Penal.

Pelo MM. Juiz de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas,

bem como dada como superada a fase do art. 402 do CPP, declaro encerrada a instrução, passando aos debates orais.

Debates

A manifestação ministerial se deu em audiovisual.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) Público(a) foi dito que: MM. Juiz, considerando a confissão espontânea do réu, esta Defesa passa a formular somente os seguintes pedidos: aplicação das penas-base nos seus patamares mínimos legais, reconhecimento da confissão e da menoridade relativa como atenuantes genéricas, fixação de regime inicial das penas privativas como sendo o aberto, sobretudo para o delito previsto no art. 244-B do ECA e, por fim, direito de recorrer em liberdade.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. KAUAN DE PAULA FERNANDES, qualificado à pág. 25, viu-se denunciado como incurso no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B, do ECA, este por três vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal, porque, no dia 13 de setembro de 2022, por volta de 22h, na Av. Miruna, nº 214, Indianópolis, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e com unidade de desígnios com os adolescentes GUILHERME CERQUEIRA MENDES, IGOR SANTOS DO CARMO e NATANAEL NASCIMENTO SILVA, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, uma bolsa, avaliada em R\$15,00, contendo um Apple Tag, avaliado em R\$300,00, um relógio de pulso da marca Apple, avaliado em R\$3.000,00, uma caneta da marca Mont Blanc avaliada em R\$6.000,00, um porta-cartões avaliado em R\$300,00 (fls. 4/5 e 18/19), todos bens pertencentes à vítima Claudia Almeida Rodrigues Fontes. Consta, ainda, do inquérito policial que no dia 13 de setembro de 2022, por volta de 22h, na Av. Miruna, nº 214, Indianópolis, nesta cidade e comarca, KAUAN DE PAULA FERNANDES, qualificado às fls. 25, facilitou a corrupção dos adolescentes GUILHERME CERQUEIRA MENDES, IGOR SANTOS DO CARMO e NATANAEL NASCIMENTO SILVA, com eles praticando o crime de roubo acima descrito. Segundo o apurado, o denunciado, previamente ajustado e com unidade de desígnios com os adolescentes GUILHERME CERQUEIRA MENDES, IGOR SANTOS DO CARMO e NATANAEL NASCIMENTO SILVA, avistou a vítima Claudia caminhando em via pública e decidiu roubá-la. Assim, aproximaram-se da vítima já gritando “perdeu, perdeu” e exibindo ostensivamente simulacro de arma de fogo, e exigiram que essa lhes entregasse seus pertences, principalmente seu aparelho de telefone celular. Apavorada, a vítima disse que o celular estava dentro da bolsa, a qual entregou a um dos indivíduos, juntamente com seus objetos pessoais. Na sequência, os indivíduos se evadiram para local ignorado em posse dos bens subtraídos. Ao chegar em casa, a vítima comunicou os fatos à Polícia Militar e informou que dentro da bolsa subtraída havia um aparelho denominado Apple Tag, que se trata de rastreador de alta precisão. Assim, os policiais lograram rastrear o denunciado e seus comparsas por meio do Apple Tag e abordaram os 4 indivíduos quando esses caminhavam em via pública na Rua Ministro Gabriel de Resende Passos, esquina com a Av. Ibirapuera. Em revista pessoal, localizaram em poder de IGOR, mais precisamente em sua cintura, um simulacro de pistola. Questionados, os indivíduos confessaram que haviam roubado há poucos instantes a bolsa de uma mulher, a qual haviam jogado em uma lixeira, sendo que acompanharam os policiais até a referida lixeira, onde localizaram a bolsa de Claudia. No local da abordagem, encontram, ainda, quatro aparelhos celulares com os indivíduos, os quais, em pesquisa, nada constou de ilícito, porém, os indivíduos confessaram que haviam subtraído de outra vítima um aparelho de cor branca, uma mochila e um fone de ouvido. Essa vítima não foi localizada. Na posse de KAUAN, foram encontrados também os objetos de Claudia, ou seja, um relógio de pulso marca Apple, um rastreador Apple Tag, uma caneta Mont Blanc e uma bolsinha. Na posse de GUILHERME encontraram o valor de R\$212,40 em dinheiro, não tendo sido possível aferir a procedência do valor. Assim, todos foram conduzidos ao distrito policial. A vítima reconheceu pessoalmente, na delegacia, os 4 indivíduos como sendo as

peessoas que praticaram roubo contra ela (fls. 13). Ainda, recebeu os seus bens, encontrados em posse dos indivíduos (fls. 20/21). Interrogado às fls. 17, KAUAN ficou em silêncio. A denúncia foi ofertada, sendo esta recebida, sendo determinada a citação do réu. Este foi citado, sobrevivendo resposta à acusação pela Defensoria Pública. Ausentes as teses defensivas e ausentes as hipóteses de absolvição sumária, confirmou-se a necessidade da audiência de instrução e julgamento na modalidade virtual, previamente agendada, com a concordância das partes. Assim, deu-se início a colheita de prova oral, foram ouvidas a vítima e a testemunha policial Helio e, após desistência homologada a testemunha remanescente, foi realizado o interrogatório do réu. Superada a fase processual prevista no art. 402 do Código de Processo Penal e declarada encerrada a instrução probatória, sobrevieram debates orais pelas partes. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Fez, ainda, ponderações acerca da dosagem das penas. A Defensoria Pública, por seu turno, em vista da confissão do acusado, formulou pedidos somente atinentes à dosimetria das penas. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é PROCEDENTE, sendo de rigor a condenação do réu pelos crimes narrados na r. exordial acusatória. Nestes termos, do percuente exame do acervo probatório reunidos nos autos, infere-se, seguramente, que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas. A materialidade restou devidamente comprovada através do boletim de ocorrência, do auto de exibição/apreensão, do auto de exibição/apreensão/entrega e dos laudos periciais, sendo corroborados pelos demais elementos de prova, especialmente os seguros depoimentos judiciais dos policiais militares. A autoria também é certa e inquestionável. A prova produzida no contraditório judicial, consistente nas palavras das testemunhas e da confissão do acusado, é robusta e conclusiva, apontando para a sua culpabilidade. O acusado KAUAN DE PAULA FERNANDS, interrogado em juízo, confessou a prática dos crimes. No dia dos fatos, sempre vendia balas naquela região, Moema e Ibirapuera, teve um pai ausente, a sua mãe é doente, é o responsável pelos mantimentos da casa. Foi no intuito de vender balas, para comprar remédio para ela. Não conseguiu fazer o dinheiro. Encontrou com um desses menores, chamaram para fazer dinheiro, estava de cabeça quente. Não foi quem deu a voz de assalto. Concordou em participar do roubo e um dos menores. Não lembra falado que ela ia morrer. Ajudou a pegar os bens. Estudou até à sexta-série. Não tem filhos. Primeira vez que foi processado e preso. Está satisfeito. Está arrependido, queria uma chance, uma outra chance, para fazer tudo diferente. Não tem nada contra os policiais. Eles vieram com agressão contra os menores, pisaram nos pés deles. Narraram na audiência de custódia. Ouvido em juízo, portanto, o réu confessou a prática do delito. Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência: "Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida. (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003)." (AC2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018). De acordo com a Doutrina: "É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-

lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, págs. 378/379). Tem-se que a confissão não é elemento isolado nos autos, uma vez que foi corroborada pelo restante do conjunto probatório. Neste sentido: "A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial". (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288). É dizer: a confissão tem valia, ainda mais porquanto corroborada pelo restante da prova produzida, sendo apta a fundamentar a prolação de decreto condenatório, não havendo nos autos a comprovação da existência de nenhum vício de vontade que pudesse determinar a sua desconsideração. O policial militar Helio Marcio dos Santos Ferreira, em juízo, relatou que participou da abordagem do acusado. Receberam a informação de que 4 indivíduos abordaram uma senhora e realizaram um roubo, inclusive subtraindo um relógio e um tag da Apple, além de bolsa. Na esquina com Av. Ibirapuera, fizeram a abordagem no acusado e mais 3 (três) menores. Com eles, foram localizados os pertences da vítima e indicaram onde dispensaram a bolsa,

numa lixeira. Um simulacro foi encontrado, com o mais alto. O airtag estava dentro da mochila dele, em um chaveiro da Apple. A vítima foi encontrar com o depoente na delegacia. Não participou do reconhecimento formal presidido pela autoridade policial. O acusado e os menores confessaram informalmente a prática do roubo. Indicaram onde estava a bolsa dispensada e ficaram com os bens mais valiosos. Não se recorda se ele usava óculos. Aos depoimentos policiais também deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes. Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014). E conforme esta Egrégia Corte: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 27/08/2015). Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice. Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos. Ainda, a vítima Claudia Almeida Rodrigues Fontes, ouvida em juízo, não reconhece nenhum dos 3 (três), talvez crê que seja a pessoa de n. 2 (figurante), seria uma pessoa mais morena, rosto mais comprido. Não reconhece o n. 3. Não reconhece o n. 1 (acusado). Foi roubado por 4 (quatro) pessoas. O maior de idade teria apontado a arma de fogo, mas os policiais não orientaram quem estava armado. A imagem estava mais nítida no reconhecimento policial, pois teria sido realizado no dia em que foi assaltada. O que pegou a sua bolsa estava usando óculos. Ele não era muito alto e bem branquinho. Agora o 1, com óculos, reconhece ele. O óculos era o mesmo, retangular. Agora reconhece o acusado. O 3 descarta totalmente. Achou que o moreno era o maior de idade. Um dos menores de idade era bem alto. Estava caminhando sozinha na rua, estava bem distraída, de repente começaram a gritar perdeu, perdeu, perdeu. O que apontava a arma contra ela dizia a ela que ela ia morrer. A depoente deu um grito. Pegaram seus pertences. O que mais marcou foi quem apontou a arma de fogo, um dos menores de idade. Parecia ser uma arma de verdade. Tinha uma tag de localização da Apple em sua bolsa e,

chegando em casa, o seu marido ligou para a sua polícia, lembraram da tag, e o seu marido começou a dar as coordenadas para a polícia, a qual encontrou os roubadores, eles estavam com o seu relógio etc. Eles só ficaram com a sua carteira, sem nada e com o relógio. Bolsa e outros bens foram descartados na lixeira, indicada pelos roubadores. Foram agressivos na maneira da abordagem. Reconhece com certeza o número 1. Inclusive, em solo policial, o acusado ria da sua cara quando de seu reconhecimento. Recuperou tudo. Depois descobriu que era um simulacro, depois da prisão dos roubadores. Viu o simulacro sendo exibido. Teve reconhecimento, colocaram todos eles para o ato. Eles chegaram juntos na delegacia. Foi numa sala. Levaram-na para uma sala, com vidro. Só tinham os 4 (quatro) roubadores. Devem ser prestigiadas as palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, diante da enorme relevância probatória que tais manifestações adquirem, principalmente quando narram, com precisão os acontecimentos criminosos e identificam, com firmeza, os autores dos crimes. Nessa esteira, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS QUALIFICADOS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – Nos crimes de roubo, os depoimentos das vítimas, seguros e corroborados pelos demais elementos de prova, possuem grande relevância e são suficientes para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para elas incriminarem falsamente os réus. E, demonstrada a associação de cunho permanente, configurando a existência da "societas sceleris", isto é, o ânimo entre os réus para formar e organizar suas ações, previamente, sendo certo que enquanto alguns abordavam as vítimas, outros ficavam vigiando-as no cativado, indicando o caráter estável e duradouro da associação para a prática de delitos, caracterizado o crime de formação de quadrilha. Recursos parcialmente providos, somente para afastar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma em relação ao segundo roubo, sem repercussão nas penas aplicadas, corrigindo-se, de ofício, erro material constante no dispositivo da sentença, relativo ao nome do réu Emerson." (TJSP; Apelação 0010794-07.2015.8.26.0309; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018). No presente caso, não houve demonstração de que a vítima tivesse qualquer motivo lógico para atribuir falsamente ao réu a autoria dos fatos, de modo que suas declarações assumem especial relevância no deslinde da controvérsia. A causa de aumento em razão do concurso de agentes ficou devidamente comprovada, não havendo dúvida de que o acusado agiu em concurso e previamente ajustado com os adolescentes infratores, estando presente o liame subjetivo entre eles. Portanto, inadmissível, no caso, afastar a referida causa de aumento. Houve consumação do crime, pois o réu e os seus comparsas efetivamente tiveram a posse tranquila da res. Quanto ao delito previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, entendo que, neste caso em especial, trata-se de crime formal, pouco importando a discussão se os menores tenham sido anteriormente corrompidos, bastando a sua participação nos crimes para que a conduta seja caracterizada. Ou seja, a configuração do crime sub judice independe da prova efetiva da corrupção dos menores, novamente por entender pela sua natureza formal. Ademais, a Terceira Seção da Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal" (REsp 1127954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/02/2012). Nesse sentido, foi editado o Enunciado de nº 500 da Súmula do STJ: "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Ainda, foram 3 (três) crimes de corrupção de menores praticados em concurso formal. Ante o exposto, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta do réu, excluam a sua culpabilidade ou extingam a punibilidade e afastadas as teses defensivas, reconheço a ocorrência dos delitos e passo a dosar as penas. DOSIMETRIA. Com relação ao crime de roubo majorado pelo concurso de

agentes, sopesando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, do atento exame da folha de antecedentes e da certidão criminal acostada nos autos verifica-se que o réu é primário e não conta com antecedentes desabonadores. Sopesando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, do atento exame da folha de antecedentes e da certidão criminal acostada nos autos verifica-se que o réu é primário e não conta com antecedentes desabonadores. Demais critérios judiciais previstos no art. 59, do Código Penal dentro da normalidade, razão pela qual mantenho as penas no mínimo legal, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso. Na segunda fase, forçoso o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, todavia, fixadas as penas nos mínimos legais, inviável a redução aquém destas, em observância à Súmula nº 231 do c. STJ. Na terceira fase, incide uma única majorante do roubo (concurso de agentes), razão pela qual promovo o aumento no mínimo de 1/3(um terço), elevando as penas para 5(cinco) anos e 4(quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 13(treze) dias-multa, no mínimo, tornando-as definitivas nesses montantes, à falta de elementos outros que pudessem determinar alterações nas penas assim fixadas. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração. Apesar da gravidade em abstrato do crime, não sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e, considerando a quantidade da pena corporal aplicada, atento aos critérios do artigo 33 e seus parágrafos, do Código Penal, entendo por bem em fixar o regime semiaberto para que inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, regime que, no caso, se apresenta como compatível com suas condições pessoais. Neste aspecto, é certo que a capitulação do delito de roubo nem sempre é motivo suficiente para determinar o cumprimento da pena, desde o início, em regime fechado, devendo ser fixado

o regime de acordo também com observância dos critérios do art. 59 do Código Penal, como já decidiu o C. STF: RT 754/539; 753/514. II. Do crime de corrupção de menores, entendo que os critérios judiciais previstos no art. 59 do Código Penal encontram-se dentro da normalidade, razão pela qual fixo a pena no seu mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão. Na segunda fase, em que pese a presença das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, em razão do entendimento sumular supramencionado de n. 231 do STJ, mantenho inalterada a pena no quantum anteriormente fixado. Tratando-se de 3 (três) delitos, elevo a pena em 1/6 (um sexto), majorando-a para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, o qual torno definitiva, à falta de elementos outro que pudessem determinar outras alterações. Considerando se tratar de crimes cometidos em contexto de crime grave de roubo, bem como a pluralidade de menores corrompidos, de rigor a fixação do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Incabível qualquer substituição das penas, tampouco o sursis destas. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu KAUAN DE PAULA FERNANDES, qualificado à pág. 25, às seguintes penas: I. de 5(cinco) anos e 4(quatro) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO mais o pagamento de 13(treze) dias-multa, no mínimo, pela prática do previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal e em concurso material (aplicando-se as penas cumulativamente na forma do art. 69, do Código Penal) com; II. 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, pela prática dos crimes previstos no art. 244-B, do ECA, por 3 (três) vezes, na forma do art. 70, do Código Penal. O réu permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução processual. Agora, confirmada a certeza de sua culpabilidade e evidenciada a periculosidade do agente, persistindo os motivos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, seria um contrassenso e injustificável a sua soltura, representando inclusive um convite à fuga do distrito da culpa. Assim, não poderá recorrer em liberdade, sendo de rigor a sua manutenção no cárcere para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com relação aos aparelhos de telefonia móvel apreendidos, decorrido o prazo de 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da Sentença proferida e considerada a sua depreciação, por serem bens particularmente suscetíveis à desvalorização de intensidade ímpar, em razão das rápidas inovações tecnológicas que beneficiam o setor de smartphones, deixo de determinar a realização de leilão,

decretando desde logo o seu perdimento e autorizando a sua destruição. Oficie-se, na hipótese. Transitada em julgado, lancem o nome do sentenciado no rol dos culpados, expedindo-se guia de recolhimento definitiva, fazendo-se as demais comunicações. Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Comunique-se.

Após ser dada ciência do teor da r. Sentença proferida aos presentes, através de reunião audiovisual pela ferramenta Microsoft Teams, tem-se que, pela d. Representante do Ministério Público, não houve interesse em recorrer. Outrossim, o réu, após orientação do d. Defensor Público, e na sua presença, renunciou ao seu direito de recorrer. Considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, transitada em julgado a sentença, saiu o sentenciado ciente e intimado para efetuar o pagamento da pena de multa originária do crime no prazo de 10 (dez) dias contados desta data.

Pelo MM. Juiz foi dito que: Certifique-se o trânsito em julgado. Após, expeça-se guia de recolhimento definitiva do sentenciado. Saindo ciente e intimado para o pagamento da pena de multa originária do crime, decorrido o prazo sem o devido pagamento, considerando a novel legislação (Lei nº 13.964 de 2.019), dando nova redação ao art. 51 do Código Penal, proceda a z. serventia na forma do artigo 479-B das Normas de Serviço da Eg. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado de São Paulo, com redação determinada pelo Provimento CG 04/2020: I. Expeça-se certidão da sentença (modelo 505791) e, após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do § 1º do supramencionado art. 479-B. II. Ato contínuo, lance-se a movimentação "62050 - autos no prazo - execução da pena de multa", com encaminhamento à fila "Ag. Execução - Pena de Multa" (§ 2º), no aguardo de comunicação do MM. Juízo da Execução. III. Comunicado, pelo Juízo da execução, o ajuizamento da ação de execução da multa penal, proceda com a anotação no histórico de partes, inserindo-se o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e, ao final, lançando a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", remetendo os autos ao arquivo, caso já realizados demais ofícios e comunicações de praxe e de estilo.

Links dos arquivos audiovisuais:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/ETfAVioN_wtLsYYc41kA3QYBmPa-19Zs-BgLkWO_y_xnDQ?e=Bizk2S
https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EcUw21ycUeZDpwbD0x4f1UABw8E_j85Bt0jR7K7Fud06BA?e=Kj8SuT

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EZPShi6fxCJkxmwyuQ5iosBHm3GdCjeXr_b9NGbJ3CFHw?e=GPMmNc

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EVrxF8ougK9Ml38ubfsLtWkBJD2IBLnklpzTAai3BI9K2w?e=dOrIMw

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EW30n6kQkXNNl4DKB_waWA0Bn1FH_auFjG1HRYibHRRIHw?e=pcDA4S

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hidekil_tjsp_jus_br/EU26aEQ3w55DrEi-wNPVmL4BjhF4LYCge1NdA0eA13IIZw?e=cor0Ay

Eu, Hideki Miura Lemos, assistente judiciário, digitei. Nada Mais.

O termo de audiência é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito, consoante o disposto no artigo 1269 das Normas da Corregedoria do TJSP, sendo a via física entregue às partes ao final dos trabalhos. A qualificação das pessoas ouvidas neste ato está lançada em separado. As partes não alegaram nenhuma contradição no presente termo.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA